

INSTRUCTIVO N° 1
DIRECCIÓN DE JUSTICIA



**SOBRE LA APLICACIÓN DE LA
FACULTAD CONSAGRADA EN EL
ARTÍCULO 86°, DEL REGLAMENTO
DE SUMARIOS N° 15.**

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

AÑO 2023

INSTRUCTIVO DIJUSCAR N° 1
SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 86°, REGLAMENTO N° 15

I.- Antecedentes:

Según lo dispuesto en el artículo 12°, del Reglamento del Servicio de Justicia N° 12, el Departamento Asesoría Legal J.1., por medio de la Sección “Información y Planificación Jurídica”, debe recopilar y mantener actualizada, entre otras cosas, la jurisprudencia atinentes a la Institución, confeccionando folletos u opúsculos informativos con el objeto de uniformar el criterio de los Oficiales de Justicia en materias de orden legal, logrando su actualización permanente en la legislación y reglamentación vigentes.

En este sentido, se ha estimado conveniente analizar el impacto que ha generado la jurisprudencia reiterada y uniforme que han venido desarrollando y aplicando tanto la Contraloría General de la República como las Contralorías Regionales, respecto del sentido y alcance del artículo 86°, del Reglamento de Sumarios N° 15.

En este mismo acto se abordará la “baja por conducta mala, con efectos inmediatos”, específicamente la autoridad competente para su aplicación, lo cual debido al cambio jurisprudencial también ha se ha visto afectada. Además, se analizará brevemente la audiencia que se realiza como trámite previo a la imposición de esta medida administrativa.

II.- Marco normativo aplicable.

- Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile.
- Ley N° 10.336, Orgánica de la Contraloría General de la República.
- Decreto N° 5.193, del año 1959, del Ministerio del Interior, que contiene el Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile N° 8
- Decreto N° 118, del año 1982, del Ministerio de Defensa Nacional, que contiene el Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile N° 15.

III.- Análisis del caso concreto:

La interpretación armónica de los artículos 127, N° 4, inciso quinto, del Reglamento de Selección y Ascenso del Personal de Carabineros de Chile N° 8, y los artículos 85° y 86°, del Reglamento de Sumarios N° 15, nos permite determinar qué autoridad es competente para: **a)** aplicar la baja por conducta mala, con efectos inmediatos; **b)** disponer la instrucción del sumario, y; **c)** resolver dicho procedimiento emitiendo el respectivo dictamen aplicando las medidas disciplinarias que fueren procedentes.

Según dispone el artículo 127, N° 4, inciso quinto, del Reglamento N° 8, *“el Jefe que ordene la instrucción del Sumario podrá eliminarlo de inmediato por conducta mala”*; el sentido literal de la norma es claro y no requiere mayor interpretación, pues la facultad para aplicar la medida se encuentra entregada a la autoridad que dispone la tramitación del citado procedimiento. Luego, quien ordena la instrucción del sumario asume la calidad de Jefe Dictaminador y debe emitir el dictamen, así está expresamente consagrado en el artículo 85°, del Reglamento N° 15, que señala *“Vencido el término probatorio, el Fiscal elevará el sumario a la Jefatura que ordenó su instrucción para que pronuncie el dictamen”*; finalmente, la autoridad que emite el dictamen es competente para sancionar a todo aquel que resulte responsable aun cuando dependa de otra dotación como bien prescribe el inciso segundo del artículo 86°, del citado reglamento de sumarios, el cual indica *“El Jefe dictaminador será competente para juzgar y sancionar a todo el personal que al término del sumario resultare responsable de una infracción disciplinaria, aun cuando dependiere de otra Jefatura”*.

En relación con lo expuesto en el punto anterior, es necesario aclarar que, hasta antes del criterio jurisprudencial que ha venido sosteniendo el órgano contralor, respecto del sentido y alcance del artículo 86°, del Reglamento N° 15, la aplicación de la baja por conducta mala, con efectos inmediatos y la tramitación del sumario era la siguiente: si un funcionario incurría en una conducta grave contra el régimen disciplinario, era eliminado de las filas de la institución por el mando territorial del lugar donde ocurría el hecho, para lo cual era irrelevante si el involucrado dependía o no de su dotación; esa misma autoridad disponía la instrucción del sumario y lo resolvía aplicando las medidas disciplinarias que eran procedentes al involucrado, aun cuando dependiera de otra dotación, fundándose para ello en el precitado artículo 86. Sin embargo, desde el año 2019, los sumarios que se instruyeron bajo ese criterio y se remitieron para el trámite de toma de razón, tanto a las Contralorías Regionales como a la Contraloría General de la República, fueron representados porque, según dicho órgano de control, la potestad para resolver este tipo de procesos, corresponde a los mandos directos del involucrado, tal como fue informado en los dictámenes 4836/2019 y 6020/2019, de la Contraloría Regional de O'Higgins, 12998, de la Contraloría General de la República, 1686/2021, de la Contraloría Regional de Villarrica, y 1687/2021, de la Contraloría Regional de Malleco.

Es importante aclarar que la Dirección de Justicia en todos los casos donde tomó conocimiento que el órgano contralor no había tomado razón de los procesos, dispuso que los abogados de las Altas Reparticiones y Reparticiones involucradas debían presentar reconsideración, sin embargo, ninguno de ellos logró modificar el criterio; es necesario mencionar que, a raíz de esta situación, el Alto Mando Institucional solicitó a la Contraloría General de la República un pronunciamiento que hasta la fecha no ha sido resuelto.

Lo descrito no sólo está generando impacto en la aplicación de la baja por conducta mala, con efectos inmediatos, sino también en la forma cómo son resueltos los sumarios administrativos y por esa razón, es urgente tomar acciones para evitar futuros cuestionamientos.

IV.- Sobre la jurisprudencia administrativa:

Teniendo en cuenta que el tema analizado ha sido determinado por los dictámenes de la Contraloría General de la República, es necesario recordar que la jurisprudencia administrativa de dicho órgano de control es vinculante y obligatoria, así está expresamente consagrado en las normas de la Ley N° 10.336.

La obligatoriedad señalada en el punto anterior, está consagra, por ejemplo, en el artículo 19°, de la Ley N° 10.336, donde se indica que *“Los abogados, fiscales o asesores jurídicos de las distintas oficinas de la Administración Pública o instituciones sometidas al control de la Contraloría que no tienen o no tengan a su cargo defensa judicial, quedarán sujetos a la dependencia técnica de la Contraloría, cuya jurisprudencia y resoluciones deberán ser observadas por esos funcionarios”*.

En resumen, la jurisprudencia administrativa contenida en los dictámenes que han servido para interpretar el sentido y alcance del artículo 86°, del Reglamento de Sumarios Administrativos N° 15, resultan vinculantes y obligatorios para la Institución y en ese sentido debe ser observada, así ha sido precisado en el Dictamen N° 50.931, de 2005, el cual establece que: *“los informes jurídicos emitidos por este Organismo de Control son obligatorios para los entes sometidos a su fiscalización, razón por la cual su falta de acatamiento por parte de éstos implica una transgresión de lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 9° de la Constitución Política, y 1°, 5°, 6°, 16 inciso segundo y 19 de la citada Ley N° 10.336, y el incumplimiento de deberes que compromete las responsabilidades subsecuentes”*.

V.- Sobre la audiencia previa antes de aplicar la baja por conducta mala, con efectos inmediatos.

Si bien la realización de una audiencia como trámite previo a la aplicación de la baja por conducta mala, con efectos inmediatos no está contemplada en el artículo 127°, N° 4, inciso quinto, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile N° 8, su materialización es una práctica arraigada en la cultura Institucional, así lo demuestra el sinnúmero de procesos que con revisados.

Es importante aclarar que, si bien sobre esta materia existe alguna jurisprudencia de la Contraloría General de la República (dictámenes 29.448/2014, 38.825/2015 y 30.060/2017), es posible observar que la exigencia de dicha actuación se encontraba en la redacción del inciso primero del artículo 12°, del Reglamento de Disciplina N° 11, que disponía *“antes de aplicar una sanción debe oírse al afectado”*. Sin embargo, dicha regla fue eliminada mediante el Decreto Supremo N° 1.592, del año 2014¹, el cual introdujo una redacción diferente.

Ahora bien, si la autoridad decide realizar la audiencia previa, por regla general, deberá efectuarla en forma presencial, oportunidad en la cual se levantará un acta donde el funcionario, si lo estima, podrá redactar de puño y letra, las consideraciones que crea pertinentes. Dicho instrumento será

¹ Publicado en el Diario Oficial el 26 de marzo del año 2015.

firmado por la autoridad que aplica la medida y un testigo que deberá estar presente en la diligencia.

Sin perjuicio de lo anterior, existen casos en los cuales la audiencia no podrá ejecutarse de forma presencial, ya sea porque el hecho que motiva la aplicación ha ocurrido en un lugar distinto de aquel donde se encuentra el jefe dictaminador o simplemente porque el funcionario está impedido de asistir personalmente; frente a estos casos de excepción, se deberán verificar las siguientes acciones:

- Si el funcionario se encuentra en una localidad distinta de aquella donde está el jefe dictaminador, la audiencia deberá ser realizada de forma telemática. En este caso, el involucrado tendrá que identificarse mediante la exhibición de su cédula de identidad y, en la medida de lo posible, la diligencia será grabada en un soporte que permita su reproducción, el cual se acompañará al proceso. Al término de la diligencia, se levantará un acta que será firmada por el jefe dictaminador y un testigo.

- Si el funcionario no puede asistir a la audiencia, por ejemplo, porque está haciendo uso de licencia médica o está detenido en un calabozo por instrucción del fiscal del ministerio público o por cualquier otra circunstancia que impida su realización, la autoridad omitirá esta actuación y dejará expresa constancia en la resolución de baja del hecho que impidió materializarla. En este sentido, es útil recordar que, según la jurisprudencia de la contraloría general de la república, los mandos no pueden interrumpir el reposo médico del personal y por esa razón, no pueden imponer una citación ni tampoco requerir su asistencia voluntaria.

VI.- Instrucciones:

Mientras no se resuelva el requerimiento formulado por la institución, es necesario adecuar los procesos a la jurisprudencia de la Contraloría General de República, la cual, como ya se indicó, resulta obligatoria y vinculante para todos los servicios públicos. En este sentido, se imparten las siguientes instrucciones:

1.- Las bajas por conducta mala, con efectos inmediatos, sólo pueden ser aplicadas por el mando directo de la Alta Repartición o Repartición donde presta servicios el funcionario. Para ese fin, es necesario que dicha autoridad tenga la facultad para disponer la instrucción de sumarios (art. 3°, Reglamento N° 15), pues el mismo deberá dictar la orden disponiendo la tramitación del proceso a la Fiscalía Administrativa correspondiente.

2.- Antes de aplicar la baja por conducta mala, con efectos inmediatos, el mando directo puede recibir en audiencia al funcionario, la cual, como ya se indicó, por regla general, se realizará en forma personal, sólo en casos de excepción podrá ejecutarse de forma telemática u omitirse en los casos de impedimento que fueron indicados previamente.

3.- Para determinar quién debe resolver el sumario, es decir, quien debe emitir el dictamen y ejercer la potestad consagrada en el inciso 2, del artículo 86°, del reglamento N° 15, se hará la siguiente distinción:

a).- Los sumarios que se inicien a contar de la entrada en vigencia de las presentes instrucciones, se ajustarán al criterio establecido por la Contraloría General de la República, es decir, sólo pueden ser ordenados y resueltos por el mando directo del involucrado, en la medida que tenga facultades para ello.

b).- Respecto de los sumarios que actualmente se encuentran en tramitación y cuya instrucción no fue dispuesta por el mando directo del involucrado, deberán adoptarse los siguientes cursos de acción:

- Si el proceso no se encuentra dictaminado, deberá ser remitido al mando directo del involucrado para su resolución. Para este fin, en el documento conductor se hará referencia a las presentes instrucciones y, en términos generales, al criterio jurisprudencial fijado por la Contraloría General de la República.

- Si el proceso ya fue dictaminado, habrá que determinar si al involucrado se le aplicó o no una medida expulsiva, de ser efectivo, se dispondrá la invalidación de los actos administrativos correspondientes, luego de ello se remitirá a la autoridad competente para su resolución. En caso contrario, es decir, si sólo fue sancionado con arresto u otra medida de menor intensidad se continuará la tramitación.

4.- En cuanto a los sumarios con pluralidad de inculpados, éstos, en cualquiera de las hipótesis, deberán continuar su tramitación y serán resueltos por la autoridad que ordenó su instrucción, pues el criterio del órgano contralor, el artículo 86°, del Reglamento N° 15, sólo aplica a ese tipo de casos, tal como consta en el dictamen E203756/2022, de la Contraloría Regional de “Los Ríos”.

5.- Los Asesores Jurídicos de las Altas Reparticiones y Reparticiones, deberán poner especial atención a estos temas y sugerir en sus informes ajustar los procesos al criterio jurisprudencial fijado con el órgano contralor. Por otra parte, requerirán la asesoría de la Dirección de Justicia en aquellos casos que no puedan ser resueltos a nivel zonal.

==**==